

Пользовательское соглашение редакция от «10» января 2025 года

Термины

Соглашение — предложение Компании использовать Сайт и Мобильное приложение на изложенных в данном документе условиях.

Компания — ООО «Хинкалыч», ОГРН 1169102054450, 295011, Республика Крым, город Симферополь, Севастопольская ул., д. 30.

Клиент — любое лицо, желающее ознакомиться с Сайтом, Мобильным приложением, и/или использовать их Сервисы, и/или имеющее Личный кабинет.

Сайт — сайт Компании по адресу <https://хинкалыч.рф> и его разделы. Сайт включает мобильную и десктопную версию.

Мобильное приложение — мобильное приложение Компании «Старик Хинкалыч» (на платформе Android (прим. перевод – андроид) и IOS (прим. перевод – айос)).

Сервисы — функционал Сайта, Мобильного приложения.

Контент — все объекты, размещённые Компанией на Сайте, в Мобильном приложении, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, фотографии, видео и иные охраняемые законом материалы.

Партнёр сети – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, состоящий в гражданско-правовых отношениях с Компанией в рамках договора коммерческой субконцессии и непосредственно оказывающий услуги в кафе «Старик Хинкалыч».

В Соглашении также используются термины и их определения, указанные в Публичной оферте о продаже товаров дистанционным способом.

1. Общие положения и предмет Соглашения

1.1. Соглашение является публичной офертой, то есть предложением заключить договор на указанных в нём условиях неопределённому кругу лиц (ст. 437 ГК РФ).

1.2. Предмет Соглашения — предоставление Клиенту доступа к использованию Сайта, Мобильного приложения и их Сервисов на условиях, изложенных в Соглашении.

1.3. Использование Сервисов Сайта и Мобильного приложения регулируют:

1.3.1. Настоящее Соглашение;

1.3.2. Политика обработки персональных данных.

1.4. Клиент обязан ознакомиться с условиями Настоящего Соглашения, а также с Политикой обработки персональных данных до момента оформления заказа на Сайте и/или в Мобильном приложении а также после регистрации на Сайте и/или в Мобильном приложении.

1.5. Клиент принимает условия Соглашения с момента регистрации Личного кабинета в соответствии с разделом 2 Соглашения.

1.6. В случае несогласия с условиями Соглашения Клиент не вправе регистрироваться на Сайте и в Мобильном приложении и использовать их Сервисы.

1.7. Компания не продаёт Товары, описание которых указано на Сайте, в Мобильном приложении. Компания даёт возможность Клиенту ознакомиться с описанием товара и информацией о Кафе «Старик Хинкалыч» на Сайте и в Мобильном приложении. Компания передает заказы Клиентов Партнёрам сети, которые непосредственно выполняют заказы на покупку Товаров.

1.8. Отношения Клиентов с Кафе по покупке Товаров и их качеству регулирует Публичная оферта о продаже товаров дистанционным способом.

1.9. Положения Пользовательского соглашения, регулирующие недоступные (ограниченные) для Клиента функции Сайта, Мобильного приложения, не применяются до тех пор, пока Пользователю такие функции не станут доступны в явном виде.

2. Условия использования и ответственность Клиента

2.1. Клиент ответственен за правильность, полноту и достоверность указания своих данных в Личном кабинете. В случае некорректного ввода своих данных Клиент отвечает за последствия, которые могут возникнуть.

2.2. При регистрации запрещено использовать номера телефонов, зарегистрированные на третьих лиц, а также «виртуальные» номера телефонов. Клиент самостоятельно несёт ответственность за возможные последствия, связанные с использованием таких номеров телефонов.

2.3. Клиент обязуется использовать Сайт, Мобильное приложение только в законных целях и способами, не нарушающими права третьих лиц. Клиент самостоятельно несет ответственность за свои действия перед третьими лицами и(или) за соблюдение законодательства РФ при использовании Сайта, Мобильного приложения.

2.4. Клиент не вправе передавать данные своего Личного кабинета третьим лицам. В случае передачи Клиентом своего логина и (или) пароля третьему лицу, Клиент несет ответственность за действия третьего лица, как за свои собственные. Все действия, совершенные с использованием Личного кабинета Клиента, считаются совершенными Клиентом.

2.5. Клиент обязан уведомить Компанию:

2.5.1. В случае несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету Клиента;

2.5.2. О любом случае нарушения безопасности своего логина и пароля (утеря, передача данных третьим лицам и другое).

3. Порядок оформления заказа

3.1. В Мобильном приложении

3.1.1. Клиент выбирает город и заведение.

3.1.2. Далее Клиент выбирает Товары, доступные для заказа у Продавца, в необходимом ассортименте и количестве из раздела «Меню» путём добавления Товара в раздел «Корзина».

3.1.3. Клиент указывает способ получения заказа в разделе «Корзина»:

3.1.4 При выборе «Доставка» Клиент указывает адрес доставки заказа, время доставки, имя заказчика, номер телефона заказчика и выбирает способ оплаты заказа;

3.1.5. При выборе «Самовывоз» Клиент указывает время доставки, имя заказчика, номер телефона заказчика;

3.1.6. Для завершения оформления заказа Товаров, Клиент нажимает в разделе «Корзина» кнопку «Оформить заказ». Если оплата производится банковской картой, Клиент совершает действия, предусмотренные пунктом 6.1.1. Оферты.

3.2. Сайт

3.2.1. Клиент выбирает город и заведение.

3.2.2. Далее Клиент выбирает Товары, доступные для заказа у Продавца, в необходимом ассортименте и количестве из раздела «Меню» путём добавления Товара в раздел «Корзина».

3.2.3. Клиент указывает способ получения заказа в разделе «Корзина»:

3.2.4. При выборе «Доставка» Клиент указывает адрес доставки заказа, время доставки, имя заказчика, номер телефона заказчика и выбирает способ оплаты заказа;

3.2.5. Для завершения оформления заказа Товаров, Клиент нажимает в разделе «Корзина» кнопку «Все верно, продолжить». Если оплата производится банковской картой, Клиент совершает действия, предусмотренные пунктом 6.1.1. Оферты.

3.3. Рекомендации на Сайте и в Мобильном приложении

3.3.1. Предоставление Временных предложений Клиентам

3.3.1.1. Компания собирает и анализирует данные о Клиентах и их действия на Сайте и/или в Мобильном приложении: количество, состав, время и место заказов; количество заходов в карточку Товара; количество добавлений Товара в корзину; количество сессий в Мобильном приложении и их продолжительность.

3.3.1.2. Компания собирает и анализирует сведения, указанные в п. 5.1 за последние 6 месяцев только о Клиентах, которые хотя бы 1 раз использовали Мобильное приложение или сайт-“хинкалыч.рф, с.хинкалыч.рф, моб.хинкалыч.рф” для совершения заказа.

3.3.1.3. С помощью математических методов, методов user-to-user и item-to-item Компания определяет Товары, которые Клиенты заказывают наиболее или наименее часто, которые

сочетаются/рекомендуются с уже заказанными товарами и добавляет их в блок “Может, что-нибудь еще” на Сайте.

3.3.2 Раздел «Заказы»

3.3.2.1. Раздел “Заказы” в приложении хранит и отображает информацию о прошлых заказах пользователя для удобства отслеживания истории, дальнейшей возможности повтора заказа, подтверждения уже выполненного заказа и прочих действий с обработкой истории заказов

4. Полномочия Компании

4.1. Компания вправе вносить изменения в Соглашение в одностороннем порядке. Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменения в Соглашении.

4.2. Компания вправе изменять Сайт, Мобильное приложение (изменять или добавлять в его структуру разделы, менять дизайн и совершать прочие действия для улучшения Сервисов Сайта, Мобильного приложения).

4.3. В случае нарушения Клиентом условий Соглашения, компания вправе:

4.3.1. Приостановить доступ Клиента к использованию Сайта, Мобильного приложения и их Сервисов;

4.3.2. Отказать Клиенту в использовании отдельных Сервисов Сайта, Мобильного приложения;

4.3.3. Удалить Личный кабинет Клиента.

4.4. Компания не несёт ответственность за вред, причиненный технике Клиента при использовании Сайта и Мобильного приложения, при переходе по ссылкам, размещенным на Сайте, в Мобильном приложении.

5. Ограничение ответственности Компании

5.1. Сайт и Мобильное приложение предоставляются на условиях “как есть” (as is). Компания не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сайта и Мобильного приложения, соответствия Сайта и Мобильного приложения конкретным целям и ожиданиям Клиента, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в Соглашении.

5.2. Компания не несет ответственности за:

5.2.1. Последствия использования или невозможности использования Сайта и Мобильного приложения;

5.2.2. Ущерб, причиненный Клиенту, его оборудованию или программному обеспечению или третьей стороне в связи с использованием или неиспользованием Сайта и Мобильного приложения (например, из-за возможных ошибок или сбоев в работе Сайта и Мобильного приложения или в результате перехода по гипертекстуальным ссылкам, размещенным на Сайте и в Мобильном приложении).

5.3. Пользователь соглашается, что при использовании Сайта и Мобильного приложения Компании передается вся информация, вносимая на Сайт и в Мобильное приложение. Компания вправе использовать ее в любых целях.

6. Исключительные права на содержание Сервисов и Контент

6.1. Весь Контент, размещенный на Сайте и в Мобильном приложении, является объектом исключительных прав Компании.

6.2. Никакие элементы Контента Сайта, Мобильного приложения не могут быть использованы без предварительного разрешения Компании. Под использованием подразумеваются: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе и прочее. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями использования того или иного Сервиса Сайта, Мобильного приложения.

6.3. Клиент вправе использовать Контент для личных некоммерческих нужд при условии:

6.3.1. Сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков и других уведомлений об авторстве;

6.3.2. Сохранения имени (в т.ч. псевдонима) автора и (или) наименования Компании в неизменном виде;

6.3.3. Сохранения объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ.

7. Рассмотрение претензий правообладателей

7.1. При выявлении на Сайте и/или Мобильном приложении факта нарушения личные неимущественные/исключительные права Клиента, то Клиенту следует уведомить Компанию об этом, написав на адрес электронной почты cx.franch@yandex.ru

7.2. Содержание Уведомление в пункте 6.1:

7.2.1. Указание на материалы с Сайта и/или Мобильного приложения, предположительно нарушающие права Клиента;

7.2.2. Сведения о материалах с приложением документов, подтверждающих права Клиента на такие материалы.

7.2.3. Контактную информацию о Клиенте, включая:

7.2.3.1. Для физического лица — фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи), адрес, номер телефона, адрес электронной почты;

7.2.3.2. Для юридического лица — наименование, регистрационный номер, место нахождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты;

7.2.4. Подпись Клиента.